

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 22 ramadan 1417 - 31 janvier 1997

140^{ème} année

N° 9

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 97-87 du 20 janvier 1997, portant publication d'un accord en date du 1er juin 1995 entre les gouvernements tunisien et autrichien, relatif à l'encouragement et à la protection des investissements **138**

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 97-94 du 20 janvier 1997, modifiant le décret n° 95-2498 du 18 décembre 1995, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques **140**

Décret n° 97-95 du 20 janvier 1997, modifiant le décret n° 90-891 du 30 mai 1990, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail **141**

Décret n° 97-96 du 20 janvier 1997, modifiant le décret n° 85-1008 du 7 août 1985, fixant le statut particulier des membres du corps de conciliation du ministère des affaires sociales **141**

Ministère des Finances

Décret n° 97-103 du 20 janvier 1997, accordant à la société Tuniso-Portugaise de réparations navales "TUNISNAVE" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitations aux investissements **142**

Décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'école nationale des douanes et son organisation administrative et scolaire. **145**

Décret n° 97-105 du 20 janvier 1997, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes **148**

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 18 janvier 1997, portant publication du cahier des charges fixant les règles générales de création et de fonctionnement des centres intégrés de formation **150**

décrets et arrêtés

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 97-87 du 20 janvier 1997, portant publication d'un accord conclu à Vienne le 1er juin 1995 entre les gouvernements tunisien et autrichien, relatif à l'encouragement et à la protection des investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 95-82 du 30 octobre 1995, portant ratification de l'accord entre les gouvernements tunisien et autrichien, conclu à Vienne le 1er juin 1995, relatif à l'encouragement et à la protection des investissements,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne en annexe au présent décret, l'accord entre le gouvernement tunisien et le gouvernement autrichien, conclu à Vienne le 1er juin 1995, relatif à l'encouragement et à la protection des investissements.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Accord entre la République Tunisienne et

la République d'Autriche concernant l'encouragement et la protection des investissements

La République Tunisienne et la République d'Autriche dénommées ci-après "les parties contractantes",

- Désireuses de créer des conditions favorables à une plus grande coopération économique entre les parties contractantes,

- Convaincues que l'encouragement et la protection des investissements peuvent renforcer la disposition à effectuer de tels investissements et ainsi apporter une contribution importante au développement des relations économiques,

- Conscientes de la nécessité d'accorder un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante,

Sont convenues de ce qui suit :

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord :

1) le terme "investissements" comprend tous les avoirs de toutes natures constitués ou reconnus dans le pays hôte en conformité avec ses lois et règlements et notamment, mais pas exclusivement :

a) la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, droits de gage, usufruits et droits similaires,

b) les valeurs, actions, parts et obligations de sociétés,

c) les créances d'argent remis pour créer une valeur économique ou les droits à prestation ayant une valeur économique,

d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle tels que brevets d'invention, marques de commerce, dessins industriels et modèles de commerce ainsi que modèles déposés, procédés techniques, savoir-faire, noms commerciaux et clientèle,

e) les concessions de droit public pour la prospection et l'exploitation de ressources naturelles,

2) le terme "investisseur" désigne :

a) toute personne physique possédant la nationalité d'une partie contractante et effectuant un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante,

b) toute personne morale ou société de personnes de droit commercial, constituée conformément à la législation d'une partie contractante, ayant son siège sur le territoire de cette partie contractante et effectuant un investissement sur le territoire de l'autre partie contractante,

3) le terme "revenus" désigne les montants rapportés par un investissement, et notamment, mais pas exclusivement, les bénéfices, intérêts, dividendes, tantièmes, redevances de licence et autres rémunérations,

4) le terme "expropriation" comprend aussi une nationalisation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent,

5) le terme "territoire" désigne :

(i) en ce qui concerne la République Tunisienne, le territoire de la République Tunisienne,

(ii) en ce qui concerne la République d'Autriche, le territoire de la République d'Autriche.

Article 2

Encouragement et protection des investissements

1) Chacune des parties contractantes encourage sur son territoire, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre partie contractante, agréée ces investissements conformément à sa législation et les traite dans tous les cas de manière juste et équitable.

2) Les investissements visés au paragraphe 1 et leurs revenus jouissent de la protection de cet accord. Le même traitement s'applique, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, en cas d'un réinvestissement des revenus, également à leurs revenus. L'extension juridique, la modification ou la transformation d'un investissement, réalisée conformément à la législation du pays hôte, est considérée comme un nouvel investissement.

Article 3

Le traitement des investissements

1) Chacune des parties contractantes traite les investisseurs de l'autre partie contractante et leurs investissements de façon non moins favorables que ses propres investisseurs et leurs investissements ou les investisseurs d'Etats tiers et leurs investissements.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent être interprétées comme constituant une obligation pour l'une des parties contractantes d'accorder aux investisseurs de l'autre partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège, présent ou futur, résultant :

a) d'une union douanière, d'un marché commun, d'une zone de libre échange ou de l'appartenance à une communauté économique ou de tout autre accord établissant une coopération économique régionale,

b) d'un accord international ou d'un arrangement bilatéral sur la base de la réciprocité en matière fiscale,

c) de réglementations destinées à faciliter le trafic frontalier ou de tout accord bilatéral aux fins d'opérations spécifiques dans un cadre régional.

Article 4

Expropriation

1) Les investissements des investisseurs d'une partie contractante ne peuvent être expropriés sur le territoire de l'autre partie contractante que dans l'intérêt public, en vertu d'une procédure légale et contre indemnisation. Le montant de l'indemnité doit correspondre à la valeur de l'investissement immédiatement antérieure au moment où l'expropriation devient connue par le public. L'indemnité doit être versée sans délai indu, elle doit être effectivement réalisable et librement transférable. La fixation de l'indemnité doit être prévue d'une manière adéquate au plus tard au moment de l'expropriation.

2) Lorsqu'une partie contractante exproprie les investissements d'une société, qui en application des dispositions de l'article 1, paragraphe 2 du présent accord, est considérée comme étant sa propre société et dans laquelle l'investisseur de l'autre partie contractante détient des droits de participation, elle applique les dispositions du paragraphe 1 de cet article de sorte que l'indemnisation appropriée de cet investisseur soit assurée.

3) l'investisseur a le droit de demander que la légalité de "l'expropriation" soit réexaminée uniquement par les autorités compétentes de la partie contractante qui a décidé de "l'expropriation" conformément à ses lois et règlements.

4) L'investisseur a le droit de demander que le montant de l'indemnité soit réexaminé soit par les autorités compétentes de la partie contractante qui a décidé de "l'expropriation", soit par un tribunal arbitral international conformément à l'article 8 de cet accord.

Article 5

Transferts

1) Chacune des parties contractantes garantit aux investisseurs de l'autre partie contractante le libre transfert, sans délai indu, en monnaie librement convertible des paiements relatifs à un investissement, et notamment, mais pas exclusivement :

- a) des revenus,
- b) des remboursements de prêts,
- c) des honoraires,
- d) du produit d'une liquidation ou vente totale ou partielle de l'investissement,
- e) des indemnités dues en application de l'article 4, paragraphe 1 du présent accord.

2) Les transferts visés à cet article sont effectués aux taux de change applicables le jour du transfert.

3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'une ou l'autre des parties contractantes peut :

- a) maintenir des lois et règlements exigeant la déclaration du transfert des devises et prélevant des impôts sur les revenus,
- b) protéger les droits des créanciers ou assurer l'exécution de jugement dans les actions en justice grâce à l'application équitable et non discriminatoire de sa législation.

Article 6

Droit de subrogation

Lorsque l'une des parties contractantes ou une institution autorisée par celle-ci, en vertu d'une garantie donnée pour un

investissement réalisé sur le territoire de l'autre partie contractante, effectuée des paiements à l'un de ses investisseurs, cette autre partie contractante reconnaît, sans préjudice des droits de l'investisseur de la première partie contractante découlant de l'article 8 et des droits de la première partie contractante découlant de l'article 9, le transfert à la première partie contractante de tous les droits de cet investisseur par voie légale ou contractuelle, sous réserve de l'existence de créances en contrepartie. En outre l'autre partie contractante reconnaît la subrogation de la première partie contractante dans tous ces droits, sous réserve de l'existence de créances en contrepartie, que la première partie contractante a droit d'exercer au même degré que son prédécesseur en droit.

Pour le transfert des paiements dus à la partie contractante respective en vertu des droits subrogés, l'article 4 et l'article 5 du présent accord s'appliquent par analogie.

Article 7

Autres obligations

Si la législation de l'une des parties contractantes ou des obligations de droit international, qui existent à côté du présent accord entre les parties contractantes ou qui seront contractées entre elles dans l'avenir, prévoient un règlement de caractère général ou particulier, aux termes duquel un traitement plus favorable qu'en vertu du présent accord serait à accorder aux investissements des investisseurs de l'autre partie contractante, ce règlement prévaut au présent accord, dans la mesure qu'il est plus favorable.

Article 8

Règlement des différends relatifs aux investissements

1) Si des différends relatifs à un investissement surgissent entre une partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante, ils seront, autant que possible, réglés à l'amiable entre les parties en litige.

2) Si un différend visé au paragraphe 1 ne peut pas être réglé dans les six mois qui suivent une notification écrite de prétentions suffisamment définies par les voies de recours internes ou de toute autre manière, le différend sera soumis, à la demande de la partie contractante ou de l'investisseur de l'autre partie contractante à la conciliation ou l'arbitrage du centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965. En cas de procédure d'arbitrage, chacune des parties contractantes consent irrévocablement et à l'avance par le présent accord à soumettre de tel différend au centre, même en l'absence d'une convention d'arbitrage individuelle entre une partie contractante et un investisseur.

3) Une partie contractante, qui est partie à un différend, ne soulève à aucun stade de la procédure de conciliation ou d'arbitrage ou de l'exécution d'une sentence arbitrale, l'objection que l'investisseur, qui est la partie adverse au différend, ait reçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en vertu de la garantie prévue à l'article 6 du présent accord.

Article 9

Différends entre les parties contractantes

1) Les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être réglés, autant que possible, par des négociations à l'amiable.

2) Si un différend visé au paragraphe 1 ne peut être réglé dans un délai de six mois, il sera soumis, à la demande de l'une des parties contractantes, à un tribunal arbitral.

3) Le tribunal arbitral est constitué pour chaque cas particulier par la désignation d'un membre par chacune des parties

contractantes et par l'accord des deux membres sur une tierce personne comme président. Les membres doivent être désignés dans les deux mois qui suivent la notification par l'une des parties contractantes à l'autre partie de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral, le président doit être désigné dans un délai supplémentaire de deux mois.

4) Si les délais fixés au paragraphe 3 ne sont pas observés et en l'absence de tout autre arrangement, chaque partie contractant peut inviter le secrétaire général des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général des Nations Unies possède la nationalité de l'une des parties contractantes ou si pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint des Nations Unies le plus ancien peut être invité sous les mêmes conditions à procéder aux désignations.

5) Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure.

6) Le tribunal arbitral statue en vertu du présent accord ainsi qu'en vertu des règles de droit international généralement reconnues. Il statue à la majorité des voix, la sentence est définitive et obligatoire.

7) chaque partie contractante assume les frais de son membre et de sa représentation dans la procédure d'arbitrage. Les frais du président ainsi que les autres frais sont assumés à parts égales par les parties contractantes. Le tribunal peut pourtant fixer dans sa sentence une autre répartition des frais.

Article 10

Application du présent accord

Le présent accord s'applique aux investissements, que les investisseurs de l'une des parties contractantes ont effectué en conformité avec la législation de l'autre partie contractante sur le territoire de celle-ci aussi bien avant qu'après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 11

Entrée en vigueur et période de validité

1) Le présent accord sera soumis à ratification et entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra le mois, au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés.

2) Le présent accord reste en vigueur pour une durée de dix ans, et demeurera en vigueur à moins qu'il ne soit dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes en donnant préavis d'un an au moins avant l'expiration du délai initial ou à tout moment après cette date.

3) Pour les investissements effectués jusqu'au moment d'expiration du présent accord, celui-ci restera en vigueur pour une période supplémentaire de dix ans, à compter du jour de l'expiration de l'accord.

Fait à Vienne, le 1 juin 1995 en deux originaux, chacun en langues arabe, allemande et française, tous les textes faisant également foi.

*Pour le gouvernement
de la République Tunisienne*

*Pour le gouvernement
de la République d'Autriche*

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 97-94 du 20 janvier 1997, modifiant le décret n° 95-2498 du 18 décembre 1995, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 95-2498 du 18 décembre 1995, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 8 et 10 du décret n° 95-2498 du 18 décembre 1995, fixant le statut particulier des personnels du service social des administrations publiques sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 8. (nouveau) - Les administrateurs généraux du service social sont nommés par décret sur proposition du ministre concerné parmi les administrateurs en chef du service social.

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a) à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration pour les administrateurs en chef du service social titulaires dans leur grade,

b) à la suite d'un examen professionnel ouvert pour les administrateurs en chef du service social ayant au moins quatre années d'ancienneté dans ce grade à la date du déroulement de l'examen.

L'examen professionnel consiste en la présentation d'un mémoire ou des travaux ou des études ou des recherches devant un jury dont la composition sera fixée par arrêté du Premier ministre.

Les modalités de l'organisation de l'examen professionnel sus-visé sont fixées par arrêté du ministre concerné.

c) au choix parmi les administrateurs en chef du service social ayant au moins quatre années d'ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 10. (nouveau) - Les administrateurs en chef du service social sont nommés par décret sur proposition du ministre concerné parmi les administrateurs conseillers du service social.

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a) à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration pour les administrateurs conseillers du service social titulaires dans leur grade.

b) à la suite d'un examen professionnel ouvert pour les administrateurs conseillers du service social ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans ce grade à la date du déroulement de l'examen.

L'examen professionnel consiste en la présentation d'un mémoire ou des travaux ou des études ou des recherches devant un jury dont la composition sera fixée par un arrêté du Premier ministre.

Les modalités de l'organisation de l'examen professionnel susvisé sont fixées par arrêté du ministre concerné.

c) au choix parmi les administrateurs conseillers du service social ayant au moins huit années d'ancienneté dans ce grade ou justifiant de quatre années d'ancienneté au moins au plafond de leur grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 2. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-95 du 20 janvier 1997, modifiant le décret n° 90-891 du 30 mai 1990, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 90-891 du 30 mai 1990, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 5, 8 et 11 du décret n° 90-891 du 30 mai 1990, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 5. (nouveau) - Les agents de l'inspection du travail sont astreints à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme de l'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période du stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition toutefois que le nouveau encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période du stage.

L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire statue sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final du stage annoté par le chef de l'administration et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné.

Le stage dure :

1 - une année :

a) pour les fonctionnaires issus d'une école de formation et recrutés par voie de nomination directe,

b) pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

2 - deux années :

a) pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves,

b) pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation soit suite à un concours interne sur épreuves,

c) pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée, les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés soit licenciés lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Art. 8. (nouveau) - Les inspecteurs généraux du travail sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales parmi les inspecteurs en chef du travail.

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a) à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration pour les inspecteurs en chef du travail titulaires dans leur grade,

b) à la suite d'un examen professionnel ouvert pour les inspecteurs en chef du travail ayant au moins quatre années d'ancienneté dans ce grade à la date du déroulement de l'examen.

L'examen professionnel consiste en la présentation d'un mémoire ou des travaux ou des études ou des recherches devant un jury dont la composition sera fixée par arrêté du Premier ministre.

Les modalités de l'organisation de l'examen professionnel susvisé sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales.

c) au choix parmi les inspecteurs en chef du travail ayant au moins quatre années d'ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 11. (nouveau) - Les inspecteurs en chef du travail sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales parmi les inspecteurs centraux du travail.

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a) à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration pour les inspecteurs centraux du travail titulaires dans leur grade.

b) à la suite d'un examen professionnel ouvert pour les inspecteurs centraux du travail ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans ce grade à la date du déroulement de l'examen.

L'examen professionnel consiste en la présentation d'un mémoire ou des travaux ou des études ou des recherches devant un jury dont la composition sera fixée par un arrêté du Premier ministre.

Les modalités de l'organisation professionnelle sus-visée sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales.

c) au choix parmi les inspecteurs centraux du travail ayant au moins huit années d'ancienneté dans ce grade ou justifiant de quatre années d'ancienneté au moins au plafond de leur grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 2. - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-96 du 20 janvier 1997, modifiant le décret n° 85-1008 du 7 août 1985, fixant le statut particulier des membres du corps de conciliation du ministère des affaires sociales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 85-1008 du 7 août 1985, fixant le statut particulier des membres du corps de conciliation du ministère des affaires sociales,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier - Les dispositions des articles 6, 8 et 9 du décret n° 85-1008 du 7 août 1985, fixant le statut particulier des membres du corps de conciliation du ministère des affaires sociales sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau) - Les conciliateurs généraux sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales parmi les conciliateurs en chef.

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a) à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration pour les conciliateurs en chef titulaires dans leur grade.

b) à la suite d'un examen professionnel ouvert pour les conciliateurs en chef ayant au moins quatre années d'ancienneté dans ce grade à la date du déroulement de l'examen.

L'examen professionnel consiste en la présentation d'un mémoire ou des travaux ou des études ou des recherches devant un jury dont la composition sera fixée par un arrêté du Premier ministre.

Les modalités de l'organisation de l'examen professionnel susvisé sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales.

c) au choix parmi les conciliateurs en chef ayant au moins quatre années d'ancienneté dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Article 8 (nouveau) - Les membres du corps de conciliation sont astreints à un stage d'une durée de deux ans et destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,

- parfaire leur formation et leur aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme de l'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période du stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition toutefois que le nouveau encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage.

L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire statue sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final du stage

annoté par le chef de l'administration et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné.

A l'issue de la période de stage susvisée, les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Article 9. (nouveau) - Les conciliateurs en chef sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales parmi les conciliateurs.

Cette nomination a lieu selon les modalités ci-après :

a) à la suite d'un cycle de formation organisé par l'administration pour les conciliateurs titulaires dans leur grade.

b) à la suite d'un examen professionnel ouvert pour les conciliateurs ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans ce grade à la date du déroulement de l'examen.

L'examen professionnel consiste en la présentation d'un mémoire ou des travaux ou des études ou des recherches devant un jury dont la composition sera fixée par un arrêté du Premier ministre.

Les modalités de l'organisation de l'examen professionnel susvisé sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales.

c) au choix parmi les conciliateurs ayant au moins huit années d'ancienneté dans ce grade ou justifiant de quatre années d'ancienneté au moins au plafond de leur grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 2. - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 97-103 du 20 janvier 1997 accordant à la société Tuniso-Portugaise de réparations navales "TUNISNAVE" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitations aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 94-126 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant mise en vigueur d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour la gestion 1996,

Vu la loi n° 93-120 du 26 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 52,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure des investissements,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements tel que modifié par le décret n° 96-632 du 15 avril 1996,

Vu l'avis de la commission supérieure des investissements du 10 février 1996,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier - La société Tuniso-Portugaise de réparations navales "TUNISNAVE" bénéficie de l'exonération des droits de douanes et de la suspension des taxes d'effet équivalent, de la T.V.A et du droit de consommation au titre de l'importation des équipements nécessaires à la réalisation de son projet et qui sont fixés par la liste annexée au présent décret.

Art. 2. - La société Tuniso-Portugaise de réparations navales "TUNISNAVE" bénéficie :

- de l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour une durée de cinq ans à partir de la date de l'entrée effective en production,

- d'une prime d'investissement de 5% du coût global de l'investissement.

Art. 3. - La société Tuniso-Portugaise de réparations navales "TUNISNAVE" s'engage par écrit à ne pas céder à titre onéreux ou gratuit les équipements importés et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation. Cet engagement est joint à la déclaration en douanes d'importation.

Art. 4. - La cession des équipements importés sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 3 ci-dessus est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE
Liste des équipements à importer

N.G.P	Quantité	Désignation
25.13	1	- Emeri moyen
25.13	1	- Emeri petit
32.08 ou 32.09	1	- Peintures, vernis, et solvants
40.16 ou 40.17	100	- Ailles en gomme
68.12	5	- Vêtement spéciaux anti-acide avec bottes
de 72.07 à 72.12	1	- Tôles pour fab. de tins et réparation des ecluses
-	1	- Fer de construction pour araisement des fonds des bassins et fabrication de Tins
-	1	- Vannes et accessoires pour les réseaux de l'air comprimé, service d'incendies, d'eau douce et oxy / Acétylène
de 72.08 à 72.17	1	- Acier de construction navale
73.02	2	- Rails pour grues et accessoires
73.08	3	- Tour parallèle
73.08	1	- Plateforme pour grues
73.08 40	3	- Equipement d'échafaudage
73.09 ou 84.79	1	- Silos de charges de sablage
-	1 lot	- Transporteur de sablage
73.26	5	- Support en acier pour lignes de tins
73.26	6	- Etuves d'électrodes protatives
73.26 ou 84.28	1	- Echelle de commandement
de 82.01 à 82.07	1	- Equipemet de manœuvre
84.02	5	- Chaudière à vapeur d'une puissance supérieure à 4000 K. Cal
84.13	1	- Pompes d'égout rotatives
84.13	1	- Pompe de lavage H.P avec accessoires
84.13	2	- Electropompe
84.13	2	- Pompes de drainage
84.13	2	- Pompes d'égout avec moteur électrique de 5,5 KV
84.14	2	- Compresseurs pour l'air comprimé (10 Kg/ cm2)
84.14	10	- Compresseurs mobiles
84.14	2	- Ventilateur mobile
84.21	1	- Filtre d'air pour sablage
		- Estrope
84.21	4	- Dépoussiereurs
84.24	1	- Machine à nettoyage par eau chaude
84.24	1	- Chariot extincteur à poudre
84.24	2	- Machine de peinture airless et accessoires
84.24	1	- Cabine de sablage
84.25	8	- Crics
84.25	4	- Cabstants
84.26	3	- Grue sur rail 5 T
84.26	1	- Grue sur rail 10 T
84.26	1	- Grue sur rail 15 T
84.29	1	- Baille chargeuse
84.31	1 lot	- Outils spéciaux pour manutention de pièces lourdes
84.58	1	- Tour vertical

N.G.P	Quantité	Désignation
84.62	1	- Cisaille mécanique
84.62	1	- Machine Oxy-Acetylene à coupe parallèle
-	3	- Equipements pour réparation des hélices
84.62	1	- Machine à couper les tuyaux
84.62	1	- Machine à virer les tuyaux
84.62	1	- Equipement pour couper le Plasma
-	1	- Equipement essai d'injecteurs
- 84.59 ou 84.63	1	- Machine à filletage
-	1	- Elargieuse
-	1	- Rectificateurs
-	1	- Machine à équilibrer
-	3	- Tanks nettoyage chimique
-	1	- Machine à changer les pneus
84.65 ou 84.59	1	- Fraiseuse universal
84.67 ou 84.61 ou 84.65	1	- Scie mécanique 6"
84.67 ou 85.08	1	- Tronçonneuse
84.67 ou 85.08 ou 84.61	1	- Scie à bande verticale
84.67	1	- Perceuse petit non électrique
84.71	1	- Equipements d'informatique
84.79	1	- Presse hydraulique
84.79	1	- Equipement à bobiner
84.79	1	- Machine pour enroulement de cables en acier
84.79	1 lot	- Outils spéciaux pour réparation navale
84.79	2	- Déshumificateurs
-	2	- Extracteurs de sablage
85.01	1	- Générateur de secours 125 KVA 380 V
85.0810	1	- Perceuse électrique
85.12	1	- Eclairage mobile
85.13	1	- Pompe de drainage portative
85.14 ou 84.17	1	- Four de sechage de scorex
85.25	12	- "Walkie-Talkies"
85.26	1	- Centrale VHF bande maritime
85.37	1	- Tableaux électriques mobiles
-	5	- Machines de sablage
85.37	1	- Equipement de 30KV, composé de : isolateurs, sectionnateurs, disjoncteurs, transformateurs de mesure, barres de cuivre etc ...
85.37	5	- Postes de transformation de 10 KV composé de : isolateurs, selectionnateurs, disjoncteurs, transformateurs de mesure, barres de cuivre, etc ...
85.37	12	- Tableaux électriques de liaison à bord de 440 V 60 Hz
85.37	2	- Groupes convertisseurs de 250 KVA, 380V, 50 Hz/440V 60HZ
86.08 ou 73.08	5	- Plate-formes hydrauliques mobiles
87.05	1	- Camion 7.500kg avec grue hydraulique
87.05	1	- Engin spécial de lutte contre l'incendie
-	1	- Machine type "PULAX"
87.09	3	- Chariots à fourche frontale 2.500 kg
87.09	2	- Chariot de 2 tonnes
87.09	3	- Chariot de 5 tonnes
87.09	2	- Chariot de 10 tonnes
-	10	- Extracteurs mobiles
87.16	3	- Chariots à fourches manuel 500 kg
-	1	- Machines à magnaflux
89.07	1	- Remorqueur d'amarrage
90.15	1	- Equipement pour testes électroniques
90.15	1	- Equipement pour testes moteurs électriques
90.15	1	- Equipement pour testes des estropes et manilles
90.20	3	- Equipement spéciaux de plongée pour travaux sous marins
90.22	1	- Machines a rayon "X"
90.32	3	- Régulateurs de température pour étuves.

Décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'école nationale des douanes et son organisation administrative et scolaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret du 29 décembre 1955 portant codification et refonte de la législation douanière, ensemble les textes l'ayant modifié ou complété,

Vu la loi n° 81-73 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1997,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes et notamment son article 5,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des services douaniers,

Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

TITRE I

De l'organisation de l'école nationale des douanes

Chapitre premier

Mission de l'école

Article premier. - L'école nationale des douanes, créée en application des dispositions de l'article 5 du décret susvisé n° 94-1845 du 6 septembre 1994, est chargée notamment :

a - d'assurer la formation des agents des douanes dans les domaines douanier, administratif et militaire,

b - d'organiser des cycles de formation en vue de développer les compétences des agents des douanes et leur recyclage,

c - d'assurer le suivi de la formation des agents des douanes dans les établissements agréés par le ministre des finances,

d - de coordonner et suivre les cycles de spécialisation et de recyclage organisés dans les centres d'instruction des douanes, visés aux articles 44 et 45 du présent décret,

e - d'effectuer des études et recherches à caractère douanier.

Chapitre II

Structuration

Art. 2. - L'école nationale des douanes comprend les organes suivants :

1 - des organes consultatifs chargés de concevoir et d'arrêter la doctrine à adopter en matière de formation,

2 - des organes d'exécution chargés,

a - d'assurer les moyens nécessaires à la formation et à l'exécution des tâches y afférentes,

b - d'organiser, de planifier, de programmer et de suivre le déroulement de cette formation.

Section I

Les organes consultatifs

Art. 3. - Les organes consultatifs de l'école nationale des douanes comprennent :

- le conseil de direction,

- le conseil de discipline.

Art. 4. - Le conseil de direction fixe les orientations relatives notamment :

- à la gestion administrative de l'école,

- aux options en matière de formation,

- à l'organisation de la scolarité, des stages et des examens,

- aux plans de développement de l'école nationale des douanes

- au planning de recrutement des élèves officiers des douanes,

- aux programmes de recherche et d'études à caractère douanier,

- au règlement intérieur de l'école nationale des douanes,

- aux conventions et accords de coopération en matière de formation et de recherche.

Il émet également son avis sur tous les sujets que lui soumet le président du conseil.

Art. 5. - La composition du conseil de direction est fixée comme suit :

- le directeur général des douanes : président,

- le directeur général des services de l'administration et de la fonction publique ou son représentant : membre,

- les contrôleurs généraux à la direction générale des douanes : membres,

- le directeur de l'école nationale des douanes : membre,

- le sous-directeur de la planification et de la programmation : membre,

- le sous-directeur de l'enseignement : membre,

- le sous-directeur du soutien : membre,

- deux représentants du corps enseignant à l'école nationale des douanes, désignés par le directeur général des douanes : membres,

Le conseil de direction se réunit au moins une fois par semestre et toutes les fois que son président le juge nécessaire.

Le président peut inviter à siéger toute autre personne dont la présence est jugée utile, en raison de sa compétence dans les questions prévues à l'ordre du jour du conseil.

Le règlement intérieur de l'école nationale des douanes fixe les modalités de fonctionnement du conseil de direction.

Art. 6. - Le conseil de discipline est chargé d'examiner tous les cas de manquement aux règles et disciplines fixées par le règlement intérieur de l'école.

Les règles de fonctionnement du conseil de discipline, ainsi que les sanctions disciplinaires dont font l'objet les élèves incriminés, candidats ou inscrits à l'école, sont arrêtées par le règlement intérieur de l'école nationale des douanes.

Section II

Les organes d'exécution

Art. 7. - L'école nationale des douanes est placée sous l'autorité d'un directeur choisi parmi les officiers des douanes, remplissant les conditions de nomination à la fonction de directeur des douanes conformément aux dispositions du décret susvisé n° 97-105 du 20 janvier 1997, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes.

Il bénéficie dans cette situation du rang et des avantages accordés à un directeur d'administration centrale et d'une indemnité supplémentaire qui sera fixée par décret.

Le directeur de l'école est nommé par décret pris sur proposition du ministre des finances.

Le directeur de l'école assure :

- le bon déroulement du travail à l'école nationale des douanes et ce, dans le cadre des orientations définies par le directeur général des douanes,

- la bonne marche scientifique et pédagogique de l'école,
- le bon déroulement des cours et l'organisation des examens
- la préparation d'un rapport annuel relatif à l'école.

Art. 8. - L'école nationale des douanes comprend trois sous-directions qui sont :

- la sous-direction de la planification et de la programmation,
- la sous-direction de l'enseignement,
- la sous-direction du soutien.

Art. 9. - La sous-direction de l'enseignement comprend trois services qui sont :

- le service de l'enseignement général,
- le service de l'enseignement douanier,
- le service de l'enseignement militaire.

Art. 10. - La sous-direction du soutien comprend trois services qui sont :

- le service des affaires administratives,
- le service de la documentation et de l'édition,
- le service groupement élèves.

Art. 11. - Les sous-directeurs et les chefs de service sont désignés parmi les agents des douanes qui remplissent les conditions de nomination à la fonction de sous-directeur des douanes ou de chef de service des douanes conformément aux dispositions du décret susvisé n° 97-105 du 20 janvier 1997, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes.

La nomination aux emplois susvisés aux articles 8, 9 et 10 du présent décret s'effectue par décret pris sur proposition du ministre des finances.

TITRE II

DE L'ORGANISATION DES ETUDES

Chapitre I

Formation des officiers

Section 1

Dispositions générales

Art. 12. - La formation des élèves-officiers des douanes vise à préparer les futurs officiers à tenir au cours de leur carrière et dans la hiérarchie des emplois, des postes de commandement et de responsabilité conformes à leurs aptitudes et aux besoins des services de la direction générale des douanes .

Art. 13. - La formation des élèves-officiers des douanes comporte :

- une phase consacrée à la formation initiale,
- une phase consacrée à la formation de spécialisation.

Art. 14. - La formation initiale est la période de formation intellectuelle, physique, militaire, caractérielle et morale qui doit permettre à l'élève-officier des douanes :

- d'acquérir les connaissances fondamentales nécessaires à un perfectionnement continu ainsi que les connaissances indispensables en matière de commandement et de gestion,

- de développer le goût du travail et de l'effort, le sens du devoir et de l'honneur ainsi que l'esprit de discipline et l'amour du métier.

La durée de la formation initiale varie suivant la division de formation suivie par l'élève-officier, telle que visée à l'article 16 du présent décret.

Art. 15. - La formation de spécialisation est la période de formation qui permet à l'élève-officier :

- de consolider et de développer au plan théorique et pratique les connaissances acquises au cours de la période de formation initiale,

- d'acquérir des connaissances approfondies dans l'une des options suivantes :

- * option technique douanière,
- * option contrôle douanier,
- * option surveillance et investigations douanières,
- * option soutien pour la douane.

Art. 16. - Pour la réalisation de la formation des officiers des douanes, susvisée, et suivant le mode de leur recrutement, externe ou interne, l'école nationale des douanes est organisée en trois divisions de formation définies comme suit :

- une division dénommée "division I" réservée aux candidats admis par voie de concours externe,

- deux divisions dénommées "division II et division III" réservées aux candidats sous-officiers admis par voie de concours interne.

Section II

Formation à la "division I"

Art. 17. - L'accès à la "division I" est ouvert par voie de concours externe aux candidats titulaires du baccalauréat pour les études au cycle moyen et aux candidats titulaires de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent pour les études au cycle supérieur. Les candidats doivent remplir, outre les conditions fixées par les dispositions de l'article 27 de la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes et celles fixées par le statut particulier du corps des agents des services douaniers, les conditions ci-après :

- être célibataires,

- être âgés de 23 ans au plus pour le candidat titulaire du baccalauréat et de 27 ans au plus pour le candidat titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent,

- s'engager à servir dans les services des douanes pendant une période de dix ans au minimum et ce outre les années d'études et de formation.

Art. 18. - Sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret, la durée des études à la "division I" est de 6 années comportant trois cycles :

1 - un premier cycle de deux années, première année et deuxième année, consacré à la formation supérieure générale,

2 - un deuxième cycle de deux années, troisième et quatrième année, consacré à la formation générale douanière et militaire,

3 - un troisième cycle de deux années, cinquième et sixième année, consacré à la formation militaire et à la formation douanière spécialisée dans l'une des options visées à l'article 15 du présent décret.

Au terme du troisième cycle l'élève-officier présente un mémoire de fin d'études dont les conditions seront fixées par décision du directeur général des douanes.

Art. 19. - Les deux premiers cycles constituent la phase de la formation initiale de l'officier des douanes "division I", visée à l'article 14 du présent décret; ils sont dénommés cycle moyen de l'Ecole Nationale des Douanes.

Le troisième cycle constitue la phase de la formation de spécialisation de l'officier des douanes, visée à l'article 15 du présent décret; il est dénommé le cycle supérieur de l'école nationale des douanes.

Art. 20. - Les candidats admis au concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Douanes et titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent sont intégrés directement au cycle supérieur avec le grade de sous-lieutenant des douanes.

Art. 21. - La phase de formation initiale "division I" visée à l'alinéa 1 de l'article 19 du présent décret est sanctionnée par le diplôme de formation initiale "division I".

L'élève-officier titulaire du diplôme de la formation initiale est nommé au grade de sous-lieutenant des douanes.

Art. 22. - La formation de la "division I" est sanctionnée comme suit :

- soit par le diplôme d'inspecteur central des douanes si la moyenne générale obtenue est égale ou supérieure à douze sur vingt (12/20);

- soit par le diplôme d'inspecteur des douanes si la moyenne générale obtenue est égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20) et inférieure à douze sur vingt (12/20).

L'élève-officier titulaire du diplôme d'inspecteur central des douanes est nommé au grade de lieutenant - major des douanes.

L'élève-officier titulaire du diplôme d'inspecteur des douanes est nommé au grade de lieutenant des douanes.

L'élève-officier qui a obtenu une moyenne inférieure à dix sur vingt (10/20) et qui a épuisé son droit au redoublement, conserve le grade de sous-lieutenant des douanes.

Section III

Formation à la "division II"

Art. 23. - L'accès à la "division II" est ouvert par voie de concours interne aux agents des douanes titulaires du baccalauréat ou du brevet de spécialisation de 3ème degré et ayant le grade d'adjudant-major des douanes.

Art. 24. - La durée des études à la "division II" est de deux années comportant deux périodes :

- 1 - Une première période d'une année, consacrée à la formation militaire et à la formation douanière, générale.

- 2 - Une deuxième période d'une année, consacrée à la formation douanière spécialisée, dans l'une des options visées à l'article 15 du présent décret.

Art. 25. - La première période visée à l'alinéa 1 de l'article 24 du présent décret constitue la formation initiale de l'officier des douanes "division II".

La deuxième période visée à l'alinéa 2 de l'article 24 du présent décret constitue la période de spécialisation de l'officier des douanes "division II".

Art. 26. - La période de formation initiale visée à l'alinéa 1 de l'article 25 du présent décret est sanctionnée par le diplôme de formation initiale "division II".

L'élève-officier titulaire du diplôme de formation initiale "division II" est nommé au grade de sous-lieutenant des douanes.

Art. 27. - La période de formation de spécialisation visée à l'alinéa 2 de l'article 25 du présent décret est sanctionnée par le diplôme d'inspecteur des douanes si la moyenne générale obtenue est égale ou supérieure à 12/20.

L'élève-officier titulaire du diplôme d'inspecteur des douanes est nommé au grade de lieutenant des douanes.

L'élève-officier qui a obtenu une moyenne inférieure à 12/20 conserve le grade de sous-lieutenant des douanes.

Section IV

Formation à la "division III"

Art. 28. - L'accès à la "division III" est ouvert par voie de concours interne aux sous-officiers des douanes ayant le grade d'adjudant-major et justifiant d'au moins quatre années d'ancienneté dans ce grade.

Art. 29. - La durée des études à la "division III" est de six mois consacrés à la formation militaire et douanière.

Art. 30. - La période de formation visée à l'article 29 du présent décret est sanctionnée par le diplôme d'inspecteur-adjoint des douanes.

Section V

Dispositions communes

Art. 31. - Des cycles d'études supérieures au profit des officiers des douanes sont organisés à l'école nationale des douanes dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances, après avis du conseil de direction.

Ces cycles d'études supérieures ont pour objectif de préparer l'officier sur le plan professionnel, à occuper un emploi à la direction générale des douanes.

Ces cycles d'études supérieures, comportant trois degrés, sont sanctionnés respectivement par les diplômes d'études supérieures des douanes de premier, deuxième et troisième degré.

Art. 32. - L'effectif global à admettre, les conditions de déroulement des concours et examens dans chacune des trois divisions de formation visées à l'article 16 du présent décret et dans chacun des cycles visés à l'article 31, du présent décret sont fixés par arrêté du ministre des finances, sur proposition du directeur général des douanes après avis du conseil de direction.

Art. 33. - Les élèves appartenant à d'autres ministères peuvent être admis à l'école nationale des douanes. Dans ce cas ils sont soumis aux dispositions du règlement intérieur de l'école.

Art. 34. - Les élèves de nationalités étrangères peuvent être admis à l'école nationale des douanes dans les conditions qui seront fixées par le ministre des finances.

Art. 35. - Les élèves officiers poursuivant leur formation au cycle moyen de la "division I" bénéficient d'une bourse d'études dont le taux est fixé par décret.

Chapitre II

Des enseignants

Art. 36. - Le corps enseignant à l'école nationale des douanes est composé d'enseignants travaillant à temps partiel, recruté parmi :

- les cadres des douanes;
- les professeurs chargés d'enseigner pour une période déterminée;
- les cadres techniques et administratifs appartenant à d'autres départements ou autres organismes nationaux ou internationaux.

Ces enseignants sont recrutés par décision du ministre des finances et sont rémunérés par vacation dans les conditions qui sont fixées par décret.

- des spécialistes et experts, recrutés dans le cadre des accords de coopération internationale.

Art. 37. - Les enseignants sont soumis aux obligations de service qui couvrent l'ensemble des heures de cours, des travaux dirigés et des travaux pratiques ainsi que le temps nécessaire pour l'accomplissement des tâches de préparation, de surveillance et de correction des épreuves et tout autre travail d'encadrement des élèves.

Chapitre III

De la recherche et des études

Art. 38. - Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue au chapitre premier du présent décret, l'école nationale des douanes procède à toutes études et recherches à caractère douanier.

A cet effet, elle est chargée notamment:

- d'entreprendre, pour le compte de la direction générale des douanes et d'autres organismes, tous travaux de recherches et d'études à caractère douanier,
- de préparer les documents de référence, les manuels, les dossiers de travaux pratiques et tous travaux à caractère pédagogique pouvant aider les élèves dans leurs études,
- de préparer les cours par correspondance destinés à la formation continue des agents des douanes et de participer à la

conception et à l'élaboration des manuels et des outils didactiques pour leur utilisation dans les actions de formation organisées par l'école,

- d'encourager et d'assurer la publication des travaux de recherches à caractère douanier,

- d'assurer la publication d'une revue périodique spécialisée dans le domaine douanier,

- de mettre en place une banque de données sur la documentation et les publications relatives à l'administration des douanes et les divers domaines de son action et intervention;

- d'organiser des séminaires et sessions d'études se rapportant aux méthodes d'organisation, de gestion et de modernisation de l'administration des douanes ainsi qu'aux thèmes ayant un impact sur les services des douanes;

- de participer à toute étude ou travail de recherche revêtant un aspect douanier.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Art. 39. - Les candidats admis à l'Ecole Nationale des Douanes reçoivent pendant la formation initiale la dénomination d'élève-officier et portent les insignes correspondants arrêtés par le règlement intérieur de l'école nationale des douanes prévu à l'article 40 du présent décret.

L'élève-officier exclu de l'école nationale des douanes perd cette dénomination et ne peut plus prétendre à une nouvelle candidature.

Art. 40. - La vie à l'école nationale des douanes est régie par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes après avis du conseil de direction de l'école nationale des douanes.

Art. 41. - Les élèves-officiers des douanes, de même que les officiers des douanes d'encadrement, d'administration et d'instruction de l'école nationale des douanes portent une tenue spéciale définie par décision du directeur général des douanes.

Art. 42. - Les candidats admis à l'école nationale des douanes peuvent être autorisés à redoubler une seule fois durant toute leur scolarité.

Art. 43. - Les agents ayant réussi au concours d'entrée au cycle de formation à la "division II" ou à la "division III" sont considérés en position d'activité et continuent de bénéficier de l'ensemble des rémunérations et indemnités, qui leurs sont allouées.

TITRE III

DES CENTRES D'INSTRUCTIONS DES DOUANES

Art. 44. - Il est institué dans chacune des directions régionales des douanes visées aux articles 27 et 28 du décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994 portant organisation de la direction générale des douanes, un centre dénommé centre d'instruction des douanes.

Art. 45. - Les centres d'instruction des douanes sont chargés d'assurer la formation des sous-officiers et auxiliaires des douanes.

Art. 46. - Les centres d'instruction des douanes sont dirigés par des officiers choisis parmi les officiers des douanes.

Les chefs de centres d'instruction des douanes ont rang et avantages d'un chef de service des douanes.

Art. 47. - Les centres d'instruction des douanes relèvent de l'école nationale des douanes, au plan pédagogique notamment en matière :

- de mise en oeuvre des programmes de formation élaborés et arrêtés par l'école nationale des douanes,
- d'organisation des cours et des travaux pratiques,

- de déroulement des examens et des concours d'admission dans ces centres,

- de suivi et d'évaluation des stages.

Art. 48. - La formation initiale des sous-officiers des douanes visée au paragraphe (d) de l'article premier du présent décret est sanctionnée par le brevet de spécialisation du premier degré.

Les cycles de spécialisation des sous-officiers des douanes visés au paragraphe (d) de l'article premier du présent décret, comprennent deux degrés, 2ème et 3ème degré et sont sanctionnés respectivement par les brevets de spécialisation du 2ème et 3ème degré.

Art. 49. - La formation initiale des auxiliaires des douanes visée au paragraphe (d) de l'article premier du présent décret est sanctionnée par le certificat d'agent auxiliaire des douanes.

Les cycles de spécialisation des auxiliaires des douanes visés au paragraphe (d) de l'article premier du présent décret comprennent trois degrés 1er, 2ème et 3ème degré et sont sanctionnés respectivement par les certificats de spécialisation du 1er, 2ème et 3ème degré.

Art. 50. - Les conditions d'accès et de réussite aux cycles de formation visée à l'alinéa 2 de l'article 48 et à l'alinéa 2 de l'article 49 du présent décret ainsi que les programmes et la durée des études, sont fixées par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes, après avis du conseil de direction de l'école nationale des douanes.

Art. 51. - L'effectif global des élèves à admettre dans chaque Centre d'Instruction des Douanes est fixé annuellement par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes après avis du conseil de direction de l'école nationale des douanes.

Art. 52. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret.

Art. 53. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la république Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 1997

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 97-105 du 20 janvier 1997 règlementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement des douanes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996 et notamment son article 33,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, règlementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret 96/259 du 14 février 1996,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes,

Vu le décret n° 94-29 du 6 septembre 1994, portant organisation et attribution de la grade douanière,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 portant statut particulier du corps des agents des services douaniers,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre Premier

Les Emplois Fonctionnels

Article premier - Les emplois fonctionnels du corps des agents des services douaniers sont attribués dans les conditions suivantes :

a/ l'emploi fonctionnel doit être prévu par le décret organisant la direction générale des douanes,

b/ le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de service des douanes	1) le candidat doit être titulaire du grade de capitaine des douanes au moins 2) il doit en outre être - au moins titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum requise dans le grade de capitaine des douanes est fixée à sept (7) ans et l'âge minimum du candidat ne doit pas être inférieur à 35 ans
Sous-directeur des douanes	1) le candidat doit être - titulaire du grade de lieutenant-colonel des douanes - ou titulaire du grade de commandant des douanes depuis au moins cinq (5) ans - ou avoir exercé les fonctions de chef de service des douanes durant une période minimum de cinq ans 2) il doit en outre être : - au moins titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent. Dans la cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum requise dans le grade de commandant ou dans la fonction susvisée est fixée à sept (7) ans et l'âge minimum du candidat ne doit pas être inférieur à 40 ans
Directeur des douanes	1) le candidat doit être : - titulaire du grade de colonel au moins - ou titulaire du grade de lieutenant-colonel des douanes depuis au moins quatre (4) ans - ou avoir exercé les fonctions de sous-directeur des douanes durant une période minimum de quatre ans 2) il doit en outre être au moins titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum requise dans le grade de lieutenant-colonel ou dans la fonction susvisée est fixée à six (6) ans et l'âge minimum du candidat ne doit pas être inférieur à 42 ans.

Art. 2. - La période de la bonification et celle exercée en qualité d'intérimaire ne sont pas prises en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée dans le grade ou la fonction pour l'octroi de l'un des emplois fonctionnels visés à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Les emplois fonctionnels prévus à l'article premier sont attribués par décret sur proposition du ministre des finances.

Art. 4. - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décret sur la base d'un rapport écrit du ministre des finances et les observations écrites, formulés par l'agent en question.

Art. 5. - Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois l'agent en question conserve les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année, à condition :

- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré, ou par une suspension des fonctions pour faute grave,

- et que l'intéressé ait exercé un emploi fonctionnel durant une période de deux ans au moins.

Dans ce cas les avantages en nature peuvent être remplacés par leur équivalent en espèces.

Art. 6. - L'intérim des emplois fonctionnels précités, est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

Toutefois, la durée de l'ancienneté requise dans le grade ou la fonction est diminuée d'une année par rapport à la durée prévue à l'article premier du présent décret.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois, l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels intervient par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des finances.

Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art. 7. - Les agents nantis d'un emploi fonctionnel d'administration centrale à la date de publication du présent décret, équivalent à l'un des emplois fonctionnels visés à l'article premier visé ci-dessus et figurant au tableau ci-après, conservent leur emploi nonobstant les conditions fixées par le présent décret :

Emplois fonctionnels d'administration centrale	Emplois fonctionnels des douanes
Chef de service d'administration centrale	Chef de service des douanes
Sous-directeur d'administration centrale	Sous-directeur des douanes
Directeur d'administration centrale	Directeur des douanes

Art. 8. - Les agents nantis d'un emploi fonctionnel d'administration centrale par intérim à la date de publication du présent décret peuvent conserver leur emploi pour une durée maximum de deux ans, ils peuvent être confirmés dans leur emploi nonobstant les conditions prévues à l'article premier du présent décret.

Chapitre II

Les Emplois de commandement

Art. 9. - Les emplois de commandement du corps des agents des services douaniers peuvent être attribués dans les conditions suivantes :

a/ l'emploi de commandement doit être prévu dans le décret organisant la direction générale des douanes,

b/ le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après :

Emploi de commandement	Conditions minima
Chef de groupe	Le candidat doit être : - titulaire du grade d'adjudant des douanes au moins - et avoir une ancienneté minimum de trois (3) ans dans ce grade.
Chef de brigade	Le candidat doit être : - titulaire du grade d'adjudant chef des douanes au moins - avoir une ancienneté minimum de trois (3) ans dans ce grade - et avoir exercé les fonctions de chef de groupe pendant au moins (3) ans.
Chef de cellule dans un bureau divisionnaire et chef de bureau annexe	Le candidat doit être : - titulaire du grade d'adjudant major des douanes au moins - avoir une ancienneté minimum de trois (3) ans dans ce grade.
Adjoint de chef de section	1) Le candidat doit être : - titulaire du grade d'adjudant-major des douanes au moins - avoir une ancienneté minimum de trois (3) ans dans ce grade Il doit en outre avoir exercé les fonctions de chef de brigade ou chef de bureau annexe ou chef de cellule dans un bureau divisionnaire durant une période minimale de trois (3) ans.

Art. 10. - Les emplois de commandement prévus à l'article 9 du présent décret sont attribués par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes.

Art. 11. - Le retrait des emplois de commandement visés à l'article 9 ci-dessus intervient par arrêté du ministre des finances sur propositions du directeur général des douanes et les observations écrites formulées par l'agent en question.

Art. 12. - Le retrait des emplois de commandement entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Art. 13. - L'intérim des emplois de commandement précités est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 9 du présent décret, toutefois, la durée de l'ancienneté requise dans le grade et dans l'emploi de commandement est diminuée d'une année par rapport à la durée prévue à l'article 9 du présent décret.

L'intérim des emplois de commandement est attribué pour une année renouvelable une seule fois, l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'intérim des emplois de commandement intervient par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général des douanes.

Le retrait de l'intérim d'un emploi de commandement entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art. 14. - Les conditions fixées par le décret n° 94-29 du 6 septembre 1994 pour la nomination à l'un des emplois

fonctionnels ou de commandement de la garde douanière continuent à être appliquées.

Art. 15. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 janvier 1997.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 18 janvier 1997, portant publication du cahier des charges fixant les règles générales de création et de fonctionnement des centres intégrés de formation.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi;

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle et notamment son article 50;

Vu le décret n° 90-875 du 25 mai 1990, fixant les attributions du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et notamment son article 3;

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment son article 3;

Vu le décret n° 93-2124 du 25 octobre 1993, fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative de la formation professionnelle privée et notamment ses articles premier et 6;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1996, portant publication du cahier des charges fixant les règles générales de création et de fonctionnement des établissements privés de formation professionnelle;

Vu l'avis de la commission consultative de la formation professionnelle privée, consigné au procès-verbal de ses réunions des 13 et 20 novembre 1996.

Arrête :

Article unique. - Est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne le cahier des charges fixant les règles générales de création et de fonctionnement des centres intégrés de formation et annexé au présent arrêté.

Tunis, le 18 janvier 1997.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*
Moncer Rouissi

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

CAHIER DES CHARGES

Fixant les règles générales de création et de fonctionnement des centres intégrés de formation

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - En application des dispositions de l'article 50 de la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, le présent cahier des charges fixe les règles générales de création et de fonctionnement des centres de formation relevant des entreprises ou des associations professionnelles ci-après dénommés "centres intégrés".

Art. 2. - Les modalités de création et de fonctionnement des centres intégrés sont régies par la législation et la réglementation en vigueur et notamment :

- la loi d'orientation de la formation professionnelle;
- le code d'incitation aux investissements;
- le décret n° 93-696 du 5 avril 1993, fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle;
- le décret n° 93-2124 du 25 octobre 1993, fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative de la formation professionnelle privée;
- le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue;
- le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle;
- l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 30 mai 1995, fixant les conditions et les modalités de la formation en alternance;
- l'arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 22 février 1996, fixant la durée et les modalités d'organisation et de sanction de l'apprentissage;
- le présent cahier des charges.

Art. 3. - Un centre intégré peut être créé dans l'une des catégories suivantes :

- 1 - Centre intégré à une entreprise.
- 2 - Centre inter-entreprises.

Art. 4. - Le centre intégré peut assurer la formation professionnelle initiale et continue dans les domaines d'activité de l'entreprise, des entreprises ou de l'association professionnelle dont il relève.

Art. 5. - Le centre intégré à une entreprise exerce ses activités de formation principalement au profit des travailleurs de cette entreprise.

Art. 6. - Le centre inter-entreprises exerce ses activités de formation principalement au profit des travailleurs des entreprises dont il relève.

CHAPITRE II DE L'AGREMENT

Art. 7. - L'ouverture d'un centre intégré est subordonnée à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, après avis de la commission consultative de la formation professionnelle privée.

Cet agrément est accordé compte tenu des besoins des entreprises concernées en qualifications et de la conformité de la formation envisagée avec les moyens techniques et pédagogiques prévus.

Art. 8. - La demande d'agrément est déposée par le promoteur du centre intégré auprès de la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement compétente conformément à un modèle établi à cet effet.

Art. 9. - Toute modification d'un ou de plusieurs éléments du centre intégré agréé est subordonnée à l'obtention de l'accord préalable du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.

Est considéré comme modification tout changement affectant notamment les locaux, les équipements, les programmes ou le directeur.

Art. 10. - Toute cessation totale ou partielle d'activité du centre intégré doit être notifiée dans un délai maximum de 15 jours à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi

territorialement compétente, avec indication des dispositions prises en vue de garantir aux stagiaires inscrits la poursuite de leur formation jusqu'à son terme.

S'il apparaît que cette cessation d'activité risque d'être préjudiciable à la formation de ces stagiaires, le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi peut saisir le juge des référés territorialement compétent d'une requête en désignation d'un administrateur parmi les personnes qualifiées en matière de formation pour diriger le centre intégré jusqu'au terme de la formation en cours.

En outre, la reprise d'activité doit être déclarée sans délai à la direction régionale sus-indiquée.

Chapitre III : De l'organisation et du contrôle de la formation

Art. 11. - Le centre intégré est dirigé par un directeur chargé de veiller au bon fonctionnement administratif et pédagogique du centre.

Le directeur doit être de nationalité Tunisienne, justifier d'une expérience suffisante dans le domaine de la formation ou de l'enseignement.

Art. 12. - Les formateurs doivent répondre aux conditions scientifiques, professionnelles et pédagogiques requises au regard du niveau et de la nature de la formation dont ils sont chargés.

Art. 13. - Ne sont pas autorisées à exercer une quelconque fonction de direction ou de formation dans un centre intégré les personnes :

- condamnées pour crime ou délit intentionnel;
- frappées d'interdiction de diriger un organisme de formation ou d'exercer l'activité de formateur.

Art. 14. - Le recours à un personnel de nationalité étrangère est subordonné à l'obtention d'une autorisation préalable conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'emploi de la main d'oeuvre étrangère.

Art. 15. - Les locaux abritant le centre intégré doivent disposer d'espaces de formation suffisants et répondre aux conditions de fonctionnalité requises compte tenu des spécialités enseignées, des équipements utilisés et des effectifs en formation.

Art. 16. - Les équipements utilisés doivent correspondre, par leurs spécificités techniques et par leur nombre, aux normes appliquées dans les établissements publics de formation et en tout état de cause, aux exigences d'une formation satisfaisant.

Art. 17. - Les locaux et les équipements doivent être conformes aux règles d'hygiène et de sécurité prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 18. - Le centre intégré est tenu de souscrire une police d'assurance destinée à couvrir les stagiaires contre les risques encourus à l'intérieur du centre.

Art. 19. - le centre intégré est soumis au contrôle du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi dans tous les domaines prévus par le cahier des charges.

Il est tenu, dans ce cadre, d'appliquer toutes les directives et les décisions qui lui sont notifiées par le ministère.

Art. 20. - le centre intégré est tenu de faciliter aux agents commissionnés par le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi l'accomplissement des missions de contrôle dont ils sont chargés.

A cet effet, il met à leur disposition notamment les documents suivants :

- les dossiers des formateurs,
- les dossiers administratifs et pédagogiques des stagiaires,
- les registres de présence,
- les emplois du temps des formateurs et des stagiaires.

Art. 21. - Le centre intégré doit communiquer à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi territorialement compétente et dans un délai ne dépassant pas le 31 mars de l'année suivante un bilan pédagogique et financier annuel conformément au modèle prévu à l'article 5 du décret susvisé n° 93-696 du 5 avril 1993.

Art. 22. - En cas de non respect de l'une des règles énoncées dans le cahier des charges et sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être engagées, le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi peut, après avis de la commission consultative de la formation professionnelle privée, prononcer à l'encontre du centre intégré concerné l'une des sanctions ci-après :

- la fermeture temporaire ou définitive de tout ou partie du centre.
- l'interdiction temporaire ou définitive pour le directeur de diriger un centre intégré.

Pour sauvegarder l'intérêt des stagiaires en formation, le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi peut saisir le juge des référés d'une requête en désignation d'un administrateur tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 10 ci-dessus.

Toutefois et sauf cas de faute grave, le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi peut, après avis de la commission consultative de la formation professionnelle privée, surseoir à la procédure disciplinaire, si le centre intégré concerné régularise sa situation dans le délai fixé.

CHAPITRE IV

DU BENEFICE DE LA RISTOURNE

SUR LA TAXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 23. - Le bénéfice de la ristourne sur la taxe de formation professionnelle au titre des dépenses de fonctionnement et d'investissement du centre intégré est subordonné à l'établissement d'une convention de partenariat conclue entre le ministère de la

formation professionnelle et de l'emploi et l'entreprise, les entreprises ou l'association professionnelle concernées, précisant notamment :

- la nature et le volume des activités de formation initiale et continue envisagées,
- le programme des investissements prévu pour l'aménagement des locaux et l'acquisition des équipements,
- le budget de fonctionnement prévisionnel,
- la répartition des contributions entre les entreprises concernées pour le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement,
- la durée minimale d'exploitation,
- l'ouverture éventuelle du centre pour la formation des jeunes dans le cadre des stages pratiques obligatoires, de l'apprentissage, de la formation en alternance et autres modes de formation initiale,
- les conditions d'ouverture du centre pour la formation des travailleurs relevant d'autres entreprises.

Art. 24. - Les entreprises concernées peuvent obtenir la ristourne des dépenses de fonctionnement et d'investissement acquittées au titre du centre intégré et ce, conformément au barème prévu par le décret susvisé n° 94-2372 du 21 novembre 1994.

Cette ristourne est calculée au prorata du taux d'utilisation du centre par l'entreprise concernée en vue de la formation de ses agents.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 25. - Les centres intégrés exerçant à la date de publication du présent cahier des charges doivent régulariser leur situation conformément à ses dispositions et ce, dans un délai ne dépassant pas 6 mois à compter de cette date, sous peine de s'exposer aux mesures prévues à l'article 22 ci-dessus.